

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת ישראל אייכלר

פ/25/1719

הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון – פטור בעת קניית דירה ראשונה לזוגות צעירים), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 31 ד. 1. בחוק מס ערך מוסף, התשל"ו–1975¹, אחרי סעיף 31 ג יבוא:

"פטור לדירה 31 ד. (א) בסעיף זה –
ראשונה

"דירה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק הלוואות
לדיוור, התשנ"ב–1992²;

"דירת מגורים ראשונה" – דירת מגורים שזו היא
הדירה הראשונה והיחידה שרשומה על שמו
של הקונה;

"זכאי" – בהתקיים שני תנאים אלה:

(1) אדם יחיד, או זוג נשוי לתקופה שלא
עולה על 10 שנים אשר לו לא יותר משני
ילדים;

(2) בעל תעודת זכאות של משרד הבינוי
והשיכון;

"קבלן" – עוסק המנהל את פנקסיו על פי תוספת ד'
להוראות מס הכנסה (ניהול פנקסי
חשבוניות), התשל"ג–1973³;

"שווי רכישה" – כהגדרתו בסעיף 5(ב)(3) לחוק
מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), התשכ"ג–
1963⁴.

¹ ס"ח התשל"ו, עמ' 52.

² ס"ח התשנ"ב, עמ' 246.

³ ק"ת התשל"ג, עמ' 626.

⁴ ס"ח התשכ"ג, עמ' 156.

(ב) מכירה בידי קבלן לזכאי, של דירת מגורים ראשונה שמחירה, לא כולל מס ערך מוסף, אינו עולה על 1,500,000 שקלים חדשים, פטורה ממס."

דברי הסבר

האמרת מחירי הדירות בשנים האחרונות, בשילוב עם צמצום הסיוע הממשלתי לרכישת דירה, יצר מצב שבו זוגות צעירים אינם מסוגלים לרכוש אף לא דירה קטנה. זוגות צעירים נאלצים לקנות דירות במחירים מופרזים בשל המחסור החמור בדירות למכירה.

בנוסף, מדיניות המשכנתאות וגובה הריביות להלוואות מדינה גרם לירידה משמעותית בלקיחת הלוואות ממשלתיות בקרב זכאי משרד השיכון, וכן גרם לאי יכולתם של זוגות צעירים לממש את זכאותם לרכישת דירה.

מטרת הצעת החוק היא להוזיל את מחירי הדירות לזוגות צעירים ולמשפחות חסרות דיור בקנייתם את דירתם הראשונה. הפחתת המסים על הדירה הראשונה, כפי שמוצע בהצעת החוק, תוזיל את מחיר הדירה בעת רכישתה, וכן תגדיל באופן משמעותי את הפעילות בתחום הדיור ותגביר את הביקוש לרכישת דירות בקרב זוגות צעירים, דבר שיביא להגדלת הכנסות המדינה ממסים ישירים ועקיפים הנובעים ממכירת הדירות.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת השמונה-עשרה על ידי חברת הכנסת סופה לנדבר וקבוצת חברי הכנסת (פ/115/18), על ידי חבר הכנסת מאיר שטרית (פ/3673/18), על ידי חברת הכנסת מיירי רגב וקבוצת חברי הכנסת (פ/2333/18), על ידי חבר הכנסת יעקב אדרי (פ/2736/18) ועל ידי חבר הכנסת יואל חסון (פ/2753/18), על שולחן הכנסת התשע-עשרה ועל שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/415/19 ; פ/2462/19 ; פ/759/20) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת רון כץ (פ/36/25).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר (פ/640/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חבר הכנסת ישראל אייכלר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1991/23 ; פ/850/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרון ניר וקבוצת חברי הכנסת (פ/1000/25).

הצעת החוק זהה לפ/1000/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)